

4.8. Увеличение уставного фонда Предприятия допускается только после его формирования в полном объеме. Увеличение уставного фонда Предприятия может осуществляться за счет дополнительно передаваемого собственником имущества, а также доходов, полученных в результате деятельности Предприятия.

4.9. Решение об увеличении уставного фонда Предприятия может быть принято собственником его имущества только на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия за истекший финансовый год.

Размер уставного фонда Предприятия с учетом размера его резервного фонда не может превышать стоимость чистых активов такого Предприятия.

4.10. Собственник имущества Предприятия вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан уменьшить уставный фонд такого Предприятия.

Уставный фонд Предприятия не может быть уменьшен, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше определенного в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» минимального размера уставного фонда.

4.11. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного фонда Предприятие в письменной форме уведомляет всех известных ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его новом размере, а также публикует в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.12. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд. Размер резервного фонда составляет не ниже 10% уставного фонда Предприятия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Резервный фонд формируется путем ежеквартальных отчислений в размере 3 %, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, от доли чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Предприятия, до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков Предприятия.

4.13. Предприятие в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права владения и пользования в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

4.14. Права собственника в отношении имущества, закреплённого за Предприятием на праве хозяйственного ведения, осуществляются в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. При этом собственник не вправе изымать указанное имущество, за исключением случаев добровольного отказа Предприятия от права хозяйственного ведения при